



商法

「株主平等の原則」

京都大学教授
山下徹哉
YAMASHITA Tetsuya

1 はじめに

株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければならない（会社109条1項）。これを一般に株主平等の原則、あるいは株主平等原則と呼んでいる。本稿では、株主平等の原則の意義と機能について、学説・裁判例・立法の展開を踏まえて解説する¹⁾。

1 平成17年改正前商法時代の理解

1. 伝統的見解による理解

株主平等の原則は、伝統的には、株主としての資格に基づく法律関係において、原則としてその有する株式の数に応じて比例的に平等な取扱いを受けることと考えられてきた²⁾。平成

1) 株主平等の原則の全体像・論点をコンパクトにまとめた解説として、北村雅史「株主平等の原則」会社法の争点（2009年）46頁以下、江頭憲治郎＝中村直人編著『論点体系 会社法1〔第2版〕』（第一法規，2021年）350頁以下「鈴木隆元」がある。

2) 伝統的見解に関する説明について、大隅健一郎＝今井宏『会社法論上巻〔第3版〕』（有斐閣，1991年）335-338頁、鈴木竹雄＝竹内昭夫『会社法〔第3版〕』（有斐閣，1994年）106-108頁参照。

3) 会社法308条1項・454条3項・504条3項に相当する議決権や剰余金配当、残余財産分配における株主間の持株数比例的平等に関する個別規定は明文で置かれており（平成17年改正前商241条1項・293条本文・293条ノ5

17年改正前商法において、株主平等の原則の一般原則そのものが法律の明文で定められていたわけではなかったが³⁾、正義・衡平の理念に基づき社団一般において妥当すべき社員間の平等取扱いの原則が、株式会社においても同様に妥当すると考えられていた。ただし、資本団体としての株式会社の特性に応じた変容を受けるとされる。資本団体としての特性とは、大規模上場会社を典型例として、①株主は出資を通じてのみ会社に関与し、その株主としての地位は株式という均一な割合的単位の形をとること、②株主相互に人的信頼関係がなく、かつ会社に関する事項は多くの場合多数決で決まることである。そのため、株式会社では、平等取扱いの基準が、頭数ではなく、持株数に応じた比例的平等とされる（①の要請）とともに、多数決の濫用に対して一般株主を保護する作用を営む（②の要請）ことに特徴があるとされる。

株主平等の原則の内容として、第1に、各株式の内容が同一であること、第2に、各株式の内容が同一である限り同一の取扱いを受けることが含まれる。第1点目より、種類株式は法が定める例外であると位置付けられる。第2点目より、定款、株主総会もしくは取締役会の決議または取締役の業務執行行為において株主間の不平等取扱いを定めても無効であるが、個々の行為について不利益を受ける株主が任意にそれを承認すれば問題ないとされる。

2. 株主平等の原則との関係性が問題となる場面の変遷

株主平等の原則との関係性が争われた事案は、時期により異なる⁴⁾。まず、第二次世界大戦前は、資本減少に伴う株式の消却・併合⁵⁾や株式分割払込制度における株金の払込催告⁶⁾が問題とされた判例がある。

第6項・425条本文）、これらの個別規定は株主平等の原則が存在することを前提にその表れとして置かれたものと理解されていた。

4) 詳しくは、山下徹哉「株主平等の原則の機能と判断構造の検討(9)」論叢184巻3号（2018年）2-20頁参照。

5) 現行会社法における資本金の減少は、貸借対照表の一項目である資本金の額を減らすのみの行為である。これに対し、平成17年改正前商法下の資本減少は、そのような形式上の資本減少のみならず、株主に対する会社財産の払戻しを伴う実質上の資本減少を認めており、また、減少の方法として、株式の消却（現行法でいう自己株式の取得＋自己株式の消却）・併合の実施を定めることができた。

第二次世界大戦後は、前者が株主平等の原則と関連して裁判で争われる例は見られなくなった。これは、減少の方法において株主間で不平等な取扱いをする資本減少の株主総会決議は無効である旨が判例上確立したせいかもしれない。後者は、昭和23年商法改正による株式全額払込制度への移行で問題とならなくなった。そこで、判例・裁判例で争われたのは、会社から株主に対する給付と株主総会の運営方法である。前者の例として、財務状況の悪化で利益配当ができなくなった代償として大株主に金員を贈与する契約は、株主平等の原則に違反し、平成17年改正前商法293条本文（会社454条3項）の趣旨に徴して無効であると判断した最判昭和45・11・24民集24巻12号1963頁がある。後者の例としては、同じ株主総会に出席する株主は合理的な理由のない限り同一の取扱いをすべきであるとし、従業員株主を一般株主よりも先に株主総会の会場に入場させたことを不適切と判断した最判平成8・11・12判時1598号152頁がある⁷⁾。

そのほかに、第二次世界大戦後の学説が熱心に議論したのは、株主優待制度である。一定数以上の株式を有する株主に一律に、または、持株数が一定数を超えるごとに、しかし持株数に厳密に比例せず、会社の営業に関連する便益を付与するのが株主優待制度である。日本の上場会社は、個人株主の増加を奨励するため、これを盛んに利用している。通説的見解は、個人株主増加の奨励等に合理的な必要性が認められることを前提に、優待の程度が軽微であれば株主平等の原則に違反しないと⁸⁾する。

6) 株式分割払込制度とは、株式発行時点では出資者に株金の一部のみ払い込ませ、残額は、会社が必要に応じて株主に払込催告を行って、払い込ませるものである。現行会社法は、株式全額払込制度を採用し、出資者は株式発行時点で払込金額の全額を払い込まなければならないとする（会社34条1項・63条1項・208条1項）。

7) もっとも、最高裁は、当該事案の具体的事情に照らし、結論として原告株主の法的利益の侵害を認めず、被告会社が不法行為責任を負わないものとした点に注意を要する。

8) 落合誠一「株式平等の原則と株主優待制度」商法の争点I（1993年）55頁。

9) 有力説の主張の紹介として、山下徹哉「株主平等の原則の機能と判断構造の検討(6)」論叢178巻5号（2016年）12-21頁、「同(7)」論叢180巻3号（2016年）44-51頁参照。

10) 例えば、大株主による専横の排除という観点を重視する見解（上村達男「株主平等原則」竹内昭夫編『特別講義商法I』〔有斐閣、1995年〕18-21頁）、株主が会社に対して有する持分という経済的利益の保護という観点を重視する見解（森本滋「株主平等原則と株式社員権論」商事法務1401号〔1995年〕3-5頁）、株主平等の原則は株主の

3. 伝統的見解に対する批判

学説では、昭和50年代以降、伝統的見解を批判する見解が有力に主張されるようになった⁹⁾。これらの見解は論者ごとにバリエーションがあるが、そのポイントはおおよそ次の2点に集約できる。第1に、伝統的見解が株主平等の原則を正義・衡平の理念から導く点を批判する。有力説は、正義・衡平の理念というだけでは抽象的に過ぎて無内容であることを批判し、株式会社特有の事情に着目して、株主平等の原則を理解する必要があると主張する¹⁰⁾。

第2に、伝統的見解による株主平等の原則の厳格性・硬直性を批判する。まず、伝統的見解によれば株式内容の同一性が原則であり、種類株式は法定の例外である。すると、例外は限定的であるべきだという意識から、種類株式の利用に萎縮効果が生じ得る¹¹⁾。権利内容の差別化を厳しく制約する解釈が各会社の資金調達に関する創意・工夫を妨げていないかが懸念されたわけである¹²⁾。次に、株主総会の運営方法や株主優待制度に関する議論から明らかのように、持株数比例的平等の要請をあらゆる場面で一律に厳格かつ硬直的に適用することは、ナンセンスである¹³⁾。他方で、原則として厳格な持株数比例的平等を求めるべき場面もあるから（例えば、議決権・剰余金配当・残余財産分配など）、そのような場面と、頭数比例的平等を含む合理的な取扱い、あるいは恣意性の排除をすれば足りる場面（例えば、株主優待制度や株主総会の運営方法など）とを区別すべきことになる¹⁴⁾。

地位が株式という均一の割合的単位という形をとることを裏から表現したものであり、これにより株主・会社間の法律関係や株式譲渡などを合理的に処理できるようにして、人々が安心して会社に出資できるようにするという観点を重視する見解（神田秀樹『会社法』〔弘文堂、2001年〕53-54頁）などがある。

11) 山下・前掲注9)〔6〕21頁参照。

12) 江頭憲治郎『株式会社・有限会社法〔第4版〕』（有斐閣、2005年）124頁。同『株式会社法〔第8版〕』（有斐閣、2021年）134頁も参照。

13) 株主総会の会場への入場について、持株数に応じた比例的平等なるものは観念できない。また、株主優待制度のうち一定数以上の株式を有する株主にのみ優待券を与えるケース（例えば、100株につき優待券1枚）について、かつては、各株式につき分子を1としてその所定の株式数を分母とする分数量の権利（例えば、1株当たり優待券100分の1枚分の権利）を付与したと見て、あくまでも株主を持株数比例的平等に取り扱っているのだとする見解が主張されたが、問題をあまりにも形式的に捉えすぎているとして批判された。落合・前掲注8)55頁参照。



会社法109条1項による 株主平等の原則の明文化と 学説の議論

1. 会社法109条1項の規定内容

平成17年に制定された会社法は、同法109条1項として、株主平等の原則の一般原則に係る明文規定を置いたが、同項の規定文言は、同原則の妥当範囲を限定するようなものとされた。まず、同項は、「その有する株式の内容……に依じて」とし、同じ内容の株式を有する株主間の平等取扱いを定めており、種類株式は株主平等の原則の例外ではないことになる¹⁵⁾。このことから、立案担当者は、株主平等の原則が種類株式の設計を硬直的なものにしてきた従前の状況に対する問題意識を持ち、株主平等の原則の過剰規制を緩和しようとする意図を有していたものと理解することができる¹⁶⁾。また、同項は、「その有する株式の……数に依じて」とし、持株数比例的平等を定めており、頭数比例的平等を——少なくとも明示的には——含めていない。

2. 学説の議論

しかし、会社法109条1項による株主平等の原則の明文化は、法務省民事局による法案作成過程において密室で決められ、法制審議会等の公の場で検討されたわけではない¹⁷⁾。伝統的に不文の法理として認められてきた株主平等の原則と会社法109条1項が定める株主平等の原則とがいかなる関係に立つのかについてきちんと整理した上で立法されたわけではなく、そのため、同項の立法は、学説上の議論を喚起した。学説の主張は、まさに百花繚乱の様相と評価

し得るものの、種類株式は株主平等の原則の例外だと考える、あるいは株主平等の原則が種類株式の設計に対する制約として機能するという方向性を志向する点では概ね一致がある¹⁸⁾。また、頭数比例的平等も含めるのが一般的である¹⁹⁾。

以上のように学説は、会社法の立案担当者の意図(株主平等の原則の妥当範囲を限定する)とは異なる帰結を導こうとしているが、その最大の理由は、平成13年商法改正から会社法の制定に至る一連の法改正で種類株式の規制が大幅に緩和されたことにある。種類株式の多様化・柔軟化が実現した反面、制度が濫用される懸念が大きくなった。株主平等の原則が濫用への歯止めになると期待されたわけである。

その一方で、株主平等の原則が種類株式の設計を硬直的なものにすることへの問題意識は、学説でもかなりの程度共有されている。そのため、伝統的見解は、不利益を受ける株主が承認する場合以外に株主間の不平等取扱いが許容される場合をなかなか認めない傾向にあったのに対し²⁰⁾、会社法制定後の学説の多くは、合理性や必要性・相当性といった基準により不平等取扱いの許容性を判断することを認めている²¹⁾。この点で、学説は、伝統的見解を単に墨守しているわけではない。

以上の学説の方向性は、ブルドックスソース事件決定(最決平成19・8・7民集61巻5号2215頁)の後に、より一層広く受け入れられるに至った。最高裁は、買収防衛策である差別的行使条項等が付された新株予約権の無償割当てについて、「株主平等の原則の趣旨」が及ぶとした上で²²⁾、特定の株主を差別的に取り扱うものであっても、それが会社の利益・株主共同の利益の毀損を防ぐためのものであり(必要性の要件)、その取扱いが衡平の理念に反し、相当性

14) 江頭・前掲注12)『株式会社法』135頁注8における「④の見解」に関する記述を参照。

15) 相澤哲編著『一問一答 新・会社法(改訂版)』(商事法務, 2009年)54-55頁。

16) 野村修也「株式の多様化とその制約原理」商事法務1775号(2006年)31頁。

17) 山下徹哉「株主平等の原則の機能と判断構造の検討(1)」論叢169巻3号(2011年)7頁参照。

18) 本文の帰結を会社法109条1項の解釈として導くのか、同項とは別に不文の株主平等の原則を認める形で導くのかなど、具体的な理論構成は多種多様である。学説上の見解の紹介として、山下・前掲注9)「(7)」26-39頁。なお、本稿の筆者は、この点について、学説の多数とは異なる見解を主張している(山下徹哉「株主平等の原則の機能

と判断構造の検討(10・完)」論叢188巻1号(2020年)11-19頁)。

19) 北村・前掲注1)46頁、江頭=中村編著・前掲注1)354頁[鈴木]参照。

20) 山下・前掲注9)「(7)」40-44頁参照。

21) 山下徹哉「株主平等の原則の機能と判断構造の検討(8)」論叢181巻6号(2017年)23-31頁参照。なお、学説の主張は、一般に、議決権や剰余金配当、残余財産分配のように、株主間の持株数比例的平等に関する個別規定(会社308条1項・454条3項・504条3項)があるような場合は厳格な持株数比例的平等を求めており、このような場合についてまで、柔軟な基準による不平等取扱いを許容する趣旨ではない。

を欠くものでなければ（相当性の要件）、株主平等の原則の趣旨に反しないと判示した。

株主平等の原則の現状と理論的課題

1. 株主平等の原則との関係性が問題となる場面の拡大

前記Ⅲ 2 で見た学説の動きと軌を一にして、会社法の制定後、株主平等の原則との関係性が問題となる場面は、従来（前記Ⅱ 2）から拡大を見せている²³⁾。

第1に、買収防衛策であり、代表例として前掲最決平成19・8・7がある。買収防衛策は、平成17年頃から実務・学説において盛んに議論されるようになったが、買収者とそれ以外の株主とで取扱いを異にしなければ対抗措置として機能しないため、株主平等の原則との関係性が問題となる²⁴⁾。

第2に、キャッシュ・アウトである。会社法は、全部取得条項付種類株式の導入および現金を対価とする組織再編の許容により、株主総会の多数決で、少数株主の株主たる地位を対象株主の同意なく奪うこと（キャッシュ・アウト）を認めるものと解され、実務上も盛んに利用されるようになった²⁵⁾。もっとも、平成17年改正前商法下では、キャッシュ・アウト目的の株式の併合は株主平等の原則に違反すると考えられていたため²⁶⁾、少数株主がキャッシュ・アウトは株主平等の原則に反するといって争う例が見られる²⁷⁾。

第3に、閉鎖会社における株主間の利害対立場面（キャッシュ・アウトを除くもの）である。非公開会社において特定の株式譲渡のみを対象に取締役会の譲渡承認を受けたものとみなす旨の規定を設ける定款変更の株主総会決議は、特定の株式とそれ以外の株式との間で合理的な理

由なく異なる取扱いをするものであり、その内容が株主平等の原則に反し、無効であるとする東京地判平成25・7・17（平24(ワ)14943号・同25477号・同35678号）、非公開会社において経営陣に敵対する特定の株主についてのみ株主総会の議決権・剰余金配当請求権を従来の約100分の1に縮減する属人的定め（会社109条2項）を設ける定款変更の株主総会決議は、目的が正当性を欠き、手段としても相当性を欠くから、株主平等の原則の趣旨に反し、無効であるとする東京地立川支判平成25・9・25金判1518号54頁などがある。

2. 株主平等の原則の柔軟化

前記1で見た例の多くは、従来は許されないと考えられてきた行為が、規制緩和により株主総会の多数決で行われるようになったことで、不利益を受ける株主が株主平等の原則を持ち出して対抗するというものである。結論として株主平等の原則に反すると認められた裁判例もあり、実際に重要な役割を果たしている。

このように、規制緩和に伴い生じ得る、法制度の濫用的利用に対する対抗法理として幅広く株主平等の原則を用いるならば、株主間の不平等取扱いを一切認めないとするのは妥当ではない。当然のことながら、制度目的に沿った正当な行為である可能性もあるからである。そのため、既に学説で広く認められているように（前記Ⅲ 2）、必要性の要件と相当性の要件により合理的理由のある不平等取扱いか否かを判断すべきである。

また、株主平等の原則違反の効果は、伝統的には一律に無効と考えられてきたし（前記Ⅱ 1）、今でもそれが通説である²⁸⁾。しかし、株主平等の原則を、法制度の濫用に対する対抗法理として幅広く利用するなら、濫用行為の法的性質に応じて、違反時の効果を異ならせるべきであ

22) 最高裁は、新株予約権の無償割当てが新株予約権者の差別的な取扱いを内容とするものであっても、株式の内容等に直接関係するものではないから、直ちに株主平等の原則に反するわけではないとしつつ、会社法は無償割当てにより株主に割り当てられる新株予約権の内容は同一であることを前提としているから（会社278条2項）、会社法109条1項に定める株主平等の原則の趣旨が及ぶとする。

23) 詳しくは、山下・前掲注4)10-16頁参照。

24) 買収防衛策の基本的な仕組みと近時の裁判例の動向に関する解説として、久保田安彦「敵対的買収防衛策をめぐる近時の裁判例の動向(上)(下)」法教500号（2022

年）27頁以下・501号（2022年）56頁以下参照。

25) キャッシュ・アウトの合理性と法的手段について、田中亘『会社法〔第3版〕』（東京大学出版会、2021年）635-645頁参照。

26) 江頭・前掲注12)『株式会社・有限会社法』124頁注8。

27) 裁判例の紹介として、江頭＝中村編著・前掲注1)356-357頁〔鈴木〕参照。最近の裁判例として、札幌地判令和3・6・11金判1624号24頁（消極）。

28) 北村・前掲注1)46頁、江頭＝中村編著・前掲注1)352頁〔鈴木〕参照。

る。会社の行為に瑕疵がある場合に、会社法が用意する法的救済の態様は様々であり、類似する他の場面とのバランスを図る必要があるからである²⁹⁾。例えば、株主総会決議の内容が株主平等の原則に違反すると判断される場合に、その瑕疵が特別利害関係株主の議決権行使による著しく不当な内容の決議と同等のものと評価されるなら、株主総会決議の無効事由ではなく、取消事由と解すべきである³⁰⁾。

3. 株主平等の原則の 理論的根拠・機能の再検討

株主平等の原則を以上のように理解するとき、改めて議論すべきは、株主平等の原則の理論的根拠である。伝統的見解および判例（前掲最決平成19・8・7）は、株主平等の原則の根拠を衡平の理念に求め、株主間の不平等取扱いであっても、衡平の理念に合致する範囲内であれば許容されると考える。そうだとすれば、衡平か否かが本質的問題である。「不平等取扱い」という中間概念を介在させる理由は、どこにあるのだろうか。

正義・衡平の理念の抽象性を批判する有力説（前記Ⅱ3）も、例えば株主の経済的利益の保護という観点を重視するとしても³¹⁾、「不平等取扱い」という形態で経済的利益の侵害が行われるときに限って特に株主を保護すべき理由は明らかではない。

このほか、株主平等の原則の根拠を、株式投資の収益の予測可能性を高め、株式投資を促すことに求める見解もある³²⁾。もし、その予測可能性を最大限に高めるなら、株主間の不平等取扱いを一切禁じた方がよいだろう。しかし、この見解は、合理的理由のある不平等取扱いは許容されるとし、その理由を「実際上の不都合」に求める。この見解によれば、どのような不平等取扱いなら許容し得るのかは、具体的な「不都合」に応じて、アドホックに判断するほかはないということになりそうである。

本稿の筆者は、次のように考えている³³⁾。裁

判所は、会社機関の判断裁量を原則として尊重すべきであるが、株主間の利害対立の結果、会社の利益を増進させず、むしろ差別的に取り扱われる株主に不利益をもたらすに過ぎないものである恐れが構造的に存在する決定については、裁判所が会社機関の決定に積極的に介入する必要がある。株主間の不平等取扱いを内容とする会社機関の決定は、有利に取り扱われる多数派株主の私的利益を増進させる一方で、不利に取り扱われる株主の不利益を十分に顧慮しなかった危険性がある。そのため、「不平等取扱い」は、裁判所が会社機関の決定の合理性を積極的に審査すべき場面を取捨選択するメルクマールとなる。一般原則としての株主平等の原則は、以上のような意味で、法制度の濫用的利用に対する対抗法理として機能する、と。



おわりに

本稿では、株主平等の原則の意義と機能について、学説・裁判例・立法の展開を踏まえて解説した。

なお、株主平等の原則がかかわる会社法上の制度は多種多様であるが（例えば、種類株式、キャッシュ・アウト、…などなど）、本稿では、字数の制約があるため、その説明を一般的な教科書に委ねることとした。これは、本稿では、株主平等の原則そのものの解説に専念した方が有益であると考えたことによる。教科書で株主平等の原則を深掘りすることは少ないし、教科書以外を見渡しても、株主平等の原則の意義と機能について、過去から現在に至るまでの展開を簡潔に解説した文献は少ないからである。そのため、本稿は、会社法の初学者には分かりにくく、難解であるように思う。本稿をお読みいただいた初学者の皆さんには、現時点で本稿の内容が理解できなくても、めげることなく会社法の学習を進めて欲しい。会社法を一通り学習した上で、本稿を読み返してもらえば、会社法の理解が深まるはずである。

（やました・てつや）

29) 大杉謙一「新会社法における株主平等の原則」新堂幸司＝山下友信編『会社法と商事法務』（商事法務、2008年）4頁。

30) 高橋美加ほか『会社法（第3版）』（弘文堂、2020年）45頁・46頁〔COLUMN④〕〔久保田安彦〕。山下・

前掲注18)25頁も参照。

31) 森本・前掲注10)3-5頁の見解参照。

32) 田中・前掲注25)89頁。

33) 山下・前掲注18)20-26頁。高橋ほか・前掲注30)44頁〔久保田〕も参照。